

Antrag

**der Abgeordneten Dr. Konstantin von Notz, Jeanne Dillschneider,
Dr. Irene Mihalic, Rebecca Lenhard, Sara Nanni und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**

Deutschland resilient machen – Für einen ganzheitlichen Schutz unserer kritischen Infrastruktur

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die Bundesrepublik Deutschland, ihre demokratischen Institutionen, die deutsche Wirtschaft und insbesondere die Lebensadern unserer Gesellschaft, die kritischen Infrastrukturen (KRITIS), sind seit Jahren einer ständig steigenden Zahl von Angriffen ausgesetzt. Die Folgen bekommen Bürgerinnen und Bürger schon heute immer wieder zu spüren: Großflächige Stromausfälle wegen Anschlägen auf Umspannwerke, Zugausfälle wegen Angriffen auf Bahngleise und ein Totalausfall des Bürgeramts, weil Kommunalverwaltungen gehackt werden – all das kann jede und jeden treffen. Mit gezielten Drohnenüberflüge wird Infrastruktur ausspioniert und Verunsicherung geschürt, mit IT-Angriffen Chaos verursacht und massiver volkswirtschaftlicher Schaden angerichtet.

Gleich mehrere autoritäre Staaten wollen Deutschland destabilisieren, auch mit Hilfe ihrer Nachrichtendienste sowie von Kriminellen und den autoritären Staaten nachstehenden Gruppen im Inland.

Es gibt mittlerweile beinahe täglich weitreichende Angriffe auf KRITIS-Anlagen und -Unternehmen – nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wirkte dabei als Katalysator für die feindlichen nachrichtendienstlichen Tätigkeiten des russischen Regimes unter Wladimir Putin. Spionage und Sabotage als Teil einer hybriden Kriegsführung sind längst sehr ernste sicherheitspolitische und wirtschaftliche Risiken, die schon heute sehr erheblichen Schaden anrichten.

Nach der aktuellen Wirtschaftsschutzstudie des IT-Branchenverbands BITKOM waren 87 % der deutschen Unternehmen im Jahr 2025 von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen. Der Schaden betrug 289,2 Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund ist auch ein effektiver und einheitlicher KRITIS-Schutz dringend geboten.

Auf die in Quantität und Qualität eklatant gestiegenen Angriffe und die Notwendigkeit, rechtsstaatlich entschlossen auf sie zu reagieren, machen die Spitzen der deutschen Sicherheitsbehörden, insbesondere der Nachrichtendienste seit Langem vehement aufmerksam, genauso das Parlamentarische Kontrollgremium des Deutschen Bundestages, das wiederholt in öffentlichen Bewertungen unverzügliches Handeln und Schutzmaßnahmen von der Bundesregierung einforderte.

Eine echte Zeitenwende auch im Bereich der Innen- und Sicherheitspolitik, gerade mit Blick auf hybride Bedrohungen, bleibt überfällig.

Der Nationale Sicherheitsrat hat in seiner ersten Sitzung einen Aktionsplan gegen hybride Bedrohungen beschlossen. Eine solche Gesamtstrategie war lang überfällig. Eine echte Sicherheitsoffensive erfordert aber konkrete gesetzliche Maßnahmen. Ein effektiver und einheitlicher KRITIS-Schutz ist dabei ein wichtiger Baustein.

Die physische Infrastruktur kennt bisher gar keine Schutzregelung. Im Bereich der digitalen Infrastruktur wurden mit dem IT-Sicherheitsgesetz 1.0 und 2.0 bereits erste Vorkehrungen getroffen. Um diese Sicherheitslücke zu schließen und einen tatsächlich einheitlichen und umfassenden Schutz zu garantieren, hat die Europäische Union bereits 2022 mit der Verabschiedung zwei Richtlinien (NIS II und CER) verabschiedet, die den KRITIS-Schutz sowohl auf physischer wie auch auf digitaler Ebene stärken sollen. Die CER-Richtlinie (EU-Richtlinie 2022/2557) verpflichtet die Mitgliedstaaten, kritische Einrichtungen zu identifizieren und deren physische Widerstandsfähigkeit gegenüber Bedrohungen wie Naturgefahren, Terroranschlägen oder Sabotage zu stärken. Die NIS-II-Richtlinie (EU-Richtlinie 2022/2555) weitet Cybersicherheitsvorgaben auf mehr Sektoren und mehr Unternehmen aus.

Durch ihre Umsetzung für gute und einheitliche Schutzstandards sowie die notwendige Koordination und Ausstattung der Aufsichtsbehörden zu sorgen, ist zentral, um unsere kritischen Infrastrukturen deutlich resilienter zu machen. Dennoch konnte sich die Bundesregierung nicht auf ein echtes KRITIS-Dachgesetz einigen, welches die digitalen und physischen Bereiche zusammenführt und gemeinsam betrachtet. Dies wäre ein tatsächlicher Sicherheitsgewinn für unsere kritischen Infrastrukturen – von der Energieversorgung, über die Lebensmittelproduktion bis hin zur Abfallentsorgung. Denn die meisten Unternehmen, die KRITIS betreiben, sind von beiden Richtlinien betroffen. Sie drängen zurecht darauf, nicht ohne Not durch zwei verschiedene, nicht gut aufeinander abgestimmte Gesetze reguliert zu werden. Das schafft Verunsicherung und bindet Kapazitäten, die genutzt werden könnten, um tatsächliche Schutzmaßnahmen zu treffen. Eine Umsetzung, die doppelte Strukturen und unnötige bürokratische Verfahren vermeidet und stattdessen den Unternehmen bei der Umsetzung unter die Arme greift, schafft Akzeptanz und Motivation, die großen Sicherheitslücken gemeinsam zu schließen. Die beiden Richtlinien unabhängig voneinander umzusetzen und nicht perfekt aufeinander abzustimmen, gefährdet dieses Ziel.

Ein effektiver und einheitlicher KRITIS-Schutz ist ein herausragend wichtiger Baustein im Rahmen einer Gesamtstrategie gegen hybride Bedrohungen. Die dringende Notwendigkeit einer echten Sicherheitsoffensive ist seit langem gegeben. Angesichts immer weiter steigender Angriffe und neuer Bedrohungen muss sie umgehend kommen.

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

1. umgehend den Entwurf für ein echtes KRITIS-Dachgesetz vorzulegen, welches einen effektiven und einheitlichen KRITIS-Schutz schafft, der die EU-Vorgaben für die physische und digitale Sicherheit vereinheitlicht, Betreiber kritischer Anlagen künftig nur noch durch das Dachgesetz und die dazugehörige Rechtsverordnung bestimmt und Deutschland insbesondere durch das Schaffen von einheitlichen Mindeststandards, Risikoanalysen und ein Störungsmonitoring insgesamt widerstandsfähiger gegen Krisen und Angriffe macht;
2. sicherzustellen, dass in dieser Gesetzesvorlage:
 - a) eine einheitliche Meldestelle für die Betreiber kritischer Anlagen und die Grundlagen für einen einheitlichen strukturierten Datenaustausch zwischen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Bundesanstalt für Fi-

- nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bundesnetzagentur (BNetzA) und Bundeskriminalamt (BKA) geschaffen werden, sodass die Behörden effizient und bürokratiearm zusammenarbeiten können,
- b) das nationale IT-Sicherheitsrecht systematisiert wird und einheitliche IT-Sicherheitsstandards für Bund und Länder gelten,
 - c) unklare Begriffsbestimmungen und Rechtsunklarheiten beseitigt sowie Begriffsbestimmungen einheitlich mit verwandten Fachgesetzen verwandt werden,
 - d) die öffentliche Verwaltung in den Schutzbereich aufgenommen und Bereichsausnahmen für die Bundesverwaltung gestrichen werden,
 - e) das BSI auch in seiner Unabhängigkeit gestärkt wird,
 - f) ein verfassungskonformes Schwachstellenmanagement implementiert wird,
 - g) die neue Stelle einer/eines Chief Information Security Officers (CISO) Bund so ausgestaltet wird, dass sie/er, wie europarechtlich vorgezeichnet, eine hochrangige, wirklich unabhängige Stelle mit echten Durchsetzungsbefugnissen und klarer organisatorischer Struktur wird,
 - h) ein Verfahren zum Umgang mit kritischen Komponenten geschaffen wird, das angesichts des erweiterten Anwendungsbereichs für Behörden und Unternehmen praxisnah und handhabbar ist, eine einheitliche Inventarisierung sämtlicher kritischen Komponenten für einen Gesamtüberblick ermöglicht und effiziente Durchgriffsrechte der Bundesregierung ermöglicht, um den Einsatz bei Sicherheitsrisiken zu unterbinden,
 - i) auf den von der NIS-2-Richtlinie abweichenden, unklar bestimmten und europarechtlich zweifelhaften Begriff der „vernachlässigbaren Geschäftstätigkeiten“ verzichtet,
 - j) der Bundestag in den Definitionsrahmen einer kritischen Infrastruktur aufgenommen wird,
 - k) der mit den Mehraufgaben der ausführenden Behörden einhergehende, verhältnismäßige Stellenbedarf gedeckt ist,
 - l) der verfassungsrechtlich gebotene Schutz des Grundrechts aus Art. 10 GG gewahrt und Eingriffsbefugnisse des BSI zum Abruf von Bestandsdaten beschränkt und datenschutzrechtliche Betroffenenrechte gestärkt werden;
3. den Mittelstand zu schützen und bei der Erhöhung seiner Widerstandsfähigkeit zu unterstützen, indem die zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen, die durch die Absenkung von Schwellenwerten neu unter den KRITIS-Schutz fallen und die gesetzgeberischen Vorgaben umzusetzen haben, bestmöglich beraten werden und ein „One-Stop-Shop“-Verfahren zu implementieren, bei dem sich der Betreiber nur an eine Aufsichtsbehörde wenden und diese sich, beispielsweise mit Blick auf die Antwort zur konkreten Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, untereinander abstimmen müssen;
4. Sicherheit europäisch zu denken und international zusammenarbeiten: Die Bundesregierung muss sich in den Debatten zielführend einbringen und die Entwicklung einer europäischen und kohärenten Strategie gegen hybride Bedrohungen und zum Schutz kritischer Infrastrukturen vorantreiben;
5. auch andere überfällige Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit endlich entschlossen anzugehen. Dazu gehören u. a. Schritte zur Erhöhung der digitalen Souveränität Deutschlands und Europas, der priorisierte Einsatz von Open-Source-Software in der Bundesverwaltung, kein Rückgriff auf Anbieter, bei denen ein Datenabfluss in Drittstaaten nicht ausgeschlossen werden kann, mehr staatliche Eigenentwicklungen samt frühestmöglicher Beteiligung der Datenschutzaufsichtsbehörden, keine Kompromisse bei durchgehender Ende-zu-Ende-Ver-

schlüsselungen, eine Absage an den Export von Zensur- und Überwachungstechnologie durch deutsche und europäische Unternehmen sowie Gesetzesvorlagen für die Reform des „Hackerparagraphen“ und die überfällige Grundgesetzänderung zur Stärkung des BSI im föderalen Gefüge.

Berlin, den 11. November 2025

Katharina Dröge, Britta Haßelmann und Fraktion

Begründung

Zu 1., 2. und 3. Bisher waren die sogenannten KRITIS Sektoren und Schwellenwerte nur in der BSI-KRITIS Verordnung festgelegt, die sich jedoch nur auf den Bereich der Informationssicherheit bezogen. Das muss künftig mit dem KRITIS-Dachgesetz geändert werden. Um die Kohärenz kritischer Anlagen im Sinne des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG) und des KRITIS-Dachgesetzes zu gewährleisten, müssen Betreiber kritischer Anlagen künftig nur noch durch das KRITIS-Dachgesetz und die dazugehörige Rechtsverordnung bestimmt werden.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll Betreibern kritischer Anlagen Vorlagen, Muster und Leitlinien zur Umsetzung der Verpflichtungen nach dem künftigen Dachgesetz zur Verfügung stellen. Darüber hinaus soll es zu diesem Zweck auch Beratungen, Schulungen und Übungen anbieten. Dadurch soll es in die Lage versetzt werden, dass es alle Informationen, die es für seine zukünftige Zentralstellenfunktion, zur Erstellung der Risikoanalysen sowie zum Definieren von einheitlichen Mindeststandards und zur Beratung und Information der Betreiber benötigt, erhält und selber erheben und die notwendigen Prozesse in Ihrer Umsetzung entsprechend monitoren kann.

Durch die einheitliche Definition von Schutzzielen, eine ausreichende Notfallvorsorge, den Ausbau der technischen und baulichen Sicherungen, die Implementierung eines Risikomanagements, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs (Notstrom) oder definierte Zugangsrechte und vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung von Personal im KRITIS-Dachgesetz, sollen künftig Vorfälle verhindert und ein angemessener Schutz sowie insgesamt die Awareness und das Sicherheitsmanagement der Anlagen gestärkt werden.

Betreiber kritischer Anlagen müssen verpflichtet werden, erhebliche Störungen an das BBK mittels einer gemeinsam mit dem BSI eingerichteten digitalen Plattform zu melden. So darf es künftig für Meldungen nach dem KRITIS-Dachgesetz nur eine einheitliche Meldestelle für die Betreiber kritischer Anlagen geben. Die Ausgestaltung des Meldeverfahrens und die Konkretisierung der Meldungsinhalte muss ebenfalls einheitlich ausgestaltet werden.

Ein einheitliches Schutzniveau ist zentral für die Stärkung der IT-Sicherheit insgesamt. Gesellschaftliche und staatliche Resilienz bedeutet auch: Es darf keine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ der Informationssicherheit geben. Weder im Verhältnis von Bundeskanzleramt und Bundesministerien zu den übrigen Einrichtungen der Bundesverwaltung noch im Verhältnis Staat und Privatwirtschaft. Es bedarf eines einheitlichen IT-Grundschutzes für alle Einrichtungen der Bundesverwaltung und mehr Informationsaustausch zwischen Bund und Ländern.

Dazu gehört auch die Vollziehung der Unabhängigkeit zumindest von Teilen des BSI aus dem Verantwortungsbereich des Bundesministeriums des Innern, um eine tatsächlich unabhängige Beratung von Bürgerinnen und Bürgern wie Unternehmen sicherzustellen.

Der Aufbau einer Koordinatorin bzw. eines Koordinators für Informationssicherheit (CISO Bund) muss unabhängig ausgestaltet und beim BSI angesiedelt werden. Es bedarf einer gezielten Aufgabenbestimmung und ihnen entsprechenden Durchsetzungsbefugnissen. So sollte die Stelle mindestens Prüfbefugnisse, die Koordinierung zur Harmonisierung von IT-Sicherheitsstandards, und regelmäßige Berichtspflichten erhalten.

Das bisherige Verfahren zum Umgang mit kritischen Komponenten wird den Bedürfnissen der Praxis nicht gerecht. Es muss daher verschlankt, aber durch eine einheitliche Inventarisierung und starke Durchgriffsrechte der

Bundesregierung sichergestellt werden, dass aufgrund eines guten Gesamtüberblicks der Einsatz von Komponenten effizient untersagt werden kann, wenn diese ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Der NIS-2-Regierungsentwurf sieht eine von den Grundsätzen der NIS-2-Richtlinie abweichende Sonderregelung für „vernachlässigbare Geschäftstätigkeiten“ vor. Wann eine Geschäftstätigkeit „vernachlässigbar“ ist, wird im Gesetzentwurf nicht definiert. Da diese den Anwendungsbereich der NIS-2-Richtlinie verkleinert, besteht zudem Zweifel an der EU-Rechtskonformität.

Ein gesetzlich normiertes Schwachstellenmanagement ist ein elementarer Baustein einer verantwortungsvollen IT-Sicherheitspolitik und eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts.

Immer wieder kommt es zu gezielten Hackerangriffen auf den Deutschen Bundestag. Im Jahr 2015 gab es beispielsweise einen durch Russland gesteuerten Großangriff. Der Deutsche Bundestag übernimmt als Legislative die für die Bundesrepublik zentralen Aufgaben der Gesetzgebung und die Kontrolle der Bundesregierung und ist damit kritische Komponente der gesamtgesellschaftlichen Stabilität.

Für die erfolgreiche Umsetzung der CER und NIS-2-Richtlinien braucht es eine bedarfsgemäße personelle Ausstattung der ausführenden Bundesbehörden, um den Mehraufgaben adäquat gerecht zu werden und Ansprechpartner für Unternehmen und Einrichtungen zu sein.

Die Umsetzung der CER und NIS-2-Richtlinien darf nicht zu einer Absenkung des Grundrechtsschutzes von Bürger*innen führen. Die Rechte und Schutzpflichten des Staates, die sich aus Art. 10 GG ergeben sind zu wahren. Dies bedeutet auch, dass es eine ausreichende verfahrensmäßige Absicherung im Umgang mit grundrechtsrelevanten Daten nach Art. 10 GG sichergestellt werden muss. Zudem sind datenschutzrechtliche Betroffenenrechte zu wahren und Daten Zugangsregelungen grundrechtsschonend auszugestalten.

Zu 4.

Deutschland liegt nicht nur geographisch in der Mitte Europas, es kommt ihm auch auf Grund seiner wirtschaftlichen Stärke und wegen seiner politischen Bedeutung für Europa als eine besondere Rolle bei der Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung einer kohärenten Strategie gegen hybride Angriffe und Bedrohungen zu. Zudem ist Deutschland – insbesondere wegen seiner zuvor beschriebenen zentralen Bedeutung für die Europäische Union – Angriffsziel Nummer eins, auf der Liste Russlands. Deutschland sollte daher in diesen Fragen eine Vorreiterrolle übernehmen und sein politisches und wirtschaftliches Gewicht in die Debatte einbringen, um möglichst unverzüglich bei der Entwicklung von Gesamt-Europäischen Lösungen und Abwehrstrategien voranzukommen.

Zu 5.

Die Stärkung der digitalen Souveränität ist eine zentrale Bedingung für das Gelingen der gesellschaftlichen Gestaltung der Digitalisierung, für die Schaffung von Vertrauen in digitale Angebote und Infrastrukturen, für den Erhalt von Freiheit sowie für die Sicherung von Frieden. IT-Sicherheit ist als verfassungsrechtliche Gewährleistungspflicht des Staates und als oberste Priorität der IT-Sicherheitspolitik anzuerkennen. Maßnahmen zum Ausbau der IT-Sicherheit sind zu stärken und Maßnahmen, die die IT-Sicherheit zugleich erheblich schwächen, konsequent abzulehnen. Dies bedeutet auch, kritische Komponenten, die nicht vertrauenswürdig sind, konsequent aus kritischer Infrastruktur zu entfernen und auf den Ankauf und den Einsatz von Software dubioser Anbieter zu verzichten.

Der sog. „Hackerparagraph“ führt dazu, dass sich ethische Hackerinnen und Hacker trotz ihres Einsatzes für mehr IT-Sicherheit am Rande der Legalität bewegen. Ethisches Hacking ist ein zentraler Bestandteil einer widerstandsfähigen digitalen Gesellschaft. Die Abschaffung ist daher überfällig.

Eine Grundgesetzänderung, die es dem BSI ermöglicht, sich im föderalen Gefüge stärker einzubringen, steht seit Jahren im Raum. Sie ist notwendig, um das BSI zu einer Zentralstelle weiterzuentwickeln und so die IT-Sicherheit im ganzen Land zu stärken.

